



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1056/Pid.B/2021/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Theorema Henry Kusumo bin Bambang Sukoco
2. Tempat lahir : Cilegon
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 22 Maret 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Grand Cilegon Residence Cluster Jasmine I No. 24 Kel. Cibeber Kec. Cibeber Kota Cilegon
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Theorema Henry Kusumo Bin Bambang Sukoco ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 1056/Pid.B/2021/PN Srg tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1056/Pid.B/2021/PN Srg tanggal 15 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa THEOREMA HENRY KUSUMO Bin BAMBANG SUKOCO bersalah melakukan tindak pidana *"memakai surat palsu yang pemakaian tersebut menimbulkan kerugian"* sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 263 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa THEOREMA HENRY KUSUMO Bin BAMBANG SUKOCO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar slip gaji Theo bulan Juli 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Inti Delta Kirana ;
 - b. 3 (tiga) lembar Delivery Order (DO) yang dikeluarkan oleh PT. Inti Delta Kirana kepada PT. Indra Jaya Abadi perihal pengiriman BBM Solar ;
 - c. 3 (tiga) lembar Purchase Order (PO) yang dikeluarkan oleh PT. Indra Jaya Abadi kepada PT. Inti Delta Kirana perihal Repeat Order BBM Solar ;
 - d. 3 (tiga) lembar Invoice yang dikeluarkan oleh PT. Inti Delta Kirana kepada PT. Indra Jaya Abadi perihal pembayaran BBM Solar ;
 - e. uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), Dikembalikan kepada PT. Inti Delta Kirana melalui saksi Branco Rizky Sitepu ;
 - f. 1 (satu) lembar laporan piutang usaha PT. Indra Jaya Abadi periode 1 Oktober 2021 ;
 - g. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri No.rek. 1630001918807 An. Indra Jaya Abadi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Indra Jaya Abadi melalui saksi Irma Jumaeti binti H. Samsuri ;

h. 1 (satu) buah buku tabungan bank BCA no rek : 6520449734 atas nama Theorema Henry Kusumo;

i. 1 (satu) Kartu ATM Bank BCA dengan Nomor.kartu 6019 0026 8225 0149 milik Theorema Henry Kusum o,

Dikembalikan kepada terdakwa melalui saksi Tiara Septinia Binti Rusmano ;

j. 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri no rek : 108-00-2090337-4 atas nama Victor Josua ;

k. 1 (satu) buah ATM bank Mandiri no rek : 108-00-2090337-4 atas nama Victor Josua ;

l. 2 (dua) lembar rekening koran bank Mandiri no rek : 108-00-2090337-4 atas nama Victor Josua priode 19 Juli 2021 s/d 23 Juli 2021 dan 04 Agustus 2021 s/d 05 Agustus 2021,

Dikembalikan kepada saksi Victor Josua ;

m.1 (satu) lembar Bukti Transfer Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening Tarmini no.rek. 1630004571538 ke rekening an. Victor Josua no.rek. 1080020903374;

n. 1 (satu) lembar Bukti Transfer Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening Veny Vionita no.rek. 9000010796440 ke rekening an. Victor Josua no.rek. 1080020903374;

o. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pembayaran;

p. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja,

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara ;

q. 1 (satu) unit laptop merk Asus Vivo Book warna hitam ;

r. 1 (satu) unit handphone Samsung S7 edge warna gold, Dirampas untuk dimunahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa Theorema Henry Kusumo Bin Bambang Sukoco diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa THEOREMA HENRY KUSUMO bin BAMBANG SUKOCO pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, atau setidak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Grand Cilegon Residence Cluster Jasmine I No. 24 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Januari 2021 PT. Inti Delta Kirana mendapatkan PO untuk pengiriman BBM jenis solar ke PT. Indra Jaya Abadi, terdapat 4 (empat) kali pengiriman BBM Jenis solar ke PT. Indra Jaya Abadi, dimana pada sekitar bulan Mei 2021 ada pembayaran 1 (satu) invoice, sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) Invoice ada keterlambatan pembayaran, selanjutnya pada bulan Juli 2021 terdakwa THEOREMA HENRY KUSUMO Bin BAMBANG SUKOCO yang bekerja sebagai Manager Marketing di PT. Inti Delta Kirana, mengetahui ada salah satu perusahaan rekanan PT. Inti Delta Kirana yaitu PT. Indra Jaya Abadi yang memiliki tunggakan pembayaran pembelian BBM jenis solar dari PT. Inti Delta Kirana, kemudian terdakwa melakukan penagihan secara langsung ke PT. Indra Jaya Abadi tersebut dan bertemu dengan saksi MUHASIM bin KARTONO selaku Direktur PT. Indra Jaya Abadi, saksi IRMA JUMAETI binti H. SAMSURI dan saksi VENY VIONITA binti ISMED (Alm) ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Grand Cilegon Residence Cluster Jasmine I No. 24 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon, terdakwa membuat Surat Pernyataan Pembayaran tertanggal 14 Juli 2021 dengan cara terdakwa membuat filenya terlebih dahulu dengan menggunakan Laptop merk Asus Vivo Book warna hitam milik terdakwa dengan aplikasi word, dimana isi surat tersebut terdakwa ketik yang pada pokoknya berisi "Bahwa pembayaran untuk tagihan atas nama PT. Inti Delta Kirana ditransfer ke rekening Bank Mandiri, Rekening 108-00-2090337-4", sedangkan lambang perusahaan PT. Inti Delta Kirana terdakwa dapatkan dari file penawaran harga, selanjutnya terdakwa mencari contoh tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan atas nama saksi Branco Rizky Sitepu selaku Direktur PT. Inti Delta Kirana, setelah mendapatkan contoh tanda tangan tersebut, Surat Pernyataan Pembayaran terdakwa print, lalu terdakwa menandatangani surat pernyataan tersebut dengan meniru tanda tangan saksi Branco Rizky Sitepu selaku Direktur PT. Inti Delta Kirana dengan menggunakan pulpen Joyko warna hitam, selanjutnya terdakwa mengirimkan Surat Pernyataan Pembayaran tersebut kepada saksi IRMA dalam bentuk file Pdf melalui pesan whatsapp dari handphone terdakwa ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa datang ke kantor PT. Indra Jaya Abadi dan bertemu dengan saksi MUHASIM dan saksi IRMA, kemudian terdakwa menyerahkan surat pernyataan Pembayaran mengatakan kepada saksi MUHASIM bahwa PT. Indra Jaya Abadi mendapat somasi dan harus melakukan pembayaran, apabila tidak melakukan pembayaran maka terdakwa akan dipecat, terdakwa juga mengatakan bahwa tagihan PT. Indra Jaya Abadi telah dibayarkan (ditalangi) oleh terdakwa dan saat itu terdakwa meminta kepada saksi MUHASIM untuk membayar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), akhirnya PT. Indra Jaya Abadi melakukan pembayaran sesuai dengan surat pernyataan Pembayaran yang diserahkan oleh terdakwa yaitu dengan cara transfer ke nomor Rekening 108-00-2090337-4 Bank Mandiri atas nama VICTOR JOSUA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian saksi IRMA mengirimkan screenshot bukti transfer kepada terdakwa ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 PT. Indra Jaya Abadi melakukan pembayaran dengan cara transfer ke nomor Rekening 108-00-2090337-4 Bank Mandiri atas nama VICTOR JOSUA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian saksi IRMA mengirimkan screenshot bukti transfer kepada terdakwa ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 PT. Indra Jaya Abadi melakukan pembayaran dengan cara transfer ke nomor Rekening 108-00-2090337-4 Bank Mandiri atas nama VICTOR JOSUA sebesar Rp. 88.320.000,- (delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian saksi IRMA mengirimkan screenshot bukti transfer kepada terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 saksi ISOLURROJA alias ISOL datang ke PT. Indra Jaya Abadi untuk menawarkan BBM jenis solar dan saat sedang berada di PT. Indra Jaya Abadi, saksi ISOLURROJA alias ISOL menghubungi saksi WULAN BANUATI yang mengatakan kepada saksi ISOLURROJA alias ISOL bahwa PT INDRA JAYA ABADI masih ada 3 (tiga) invoice yang belum dibayar, lalu saksi ISOLURROJA alias ISOL mengkonfirmasi kepada pihak PT. Indra Jaya Abadi, kemudian PT. Indra Jaya Abadi mengatakan bahwa yang belum dibayarkan bukan sebanyak 3 (tiga) invoice, melainkan hanya 1 (satu) invoice yang belum dibayarkan, dimana 2 (dua) invoice telah dibayarkan dengan cara transfer ke nomor Rekening 108-00-2090337-4 Bank Mandiri atas nama VICTOR JOSUA sebagaimana Surat Pernyataan Pembayaran tertanggal 14 Juli 2021 yang diserahkan oleh terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat Surat Pernyataan Pembayaran tertanggal 14 Juli 2021 dan menandatangani surat pernyataan tersebut dengan meniru tandatangan saksi Branco Rizky Sitepu selaku Direktur PT. Inti Delta Kirana, saksi Branco Rizky Sitepu selaku Direktur PT. Inti Delta Kirana mengalami kerugian sebesar Rp. 108.320.000,- (seratus delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 4782/DCF/2021 tanggal 24 November 2021 yang ditandatangani oleh KABID DOKUPALFOR dan ditandatangani pemeriksa, dengan kesimpulan :

A. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pembayaran yang berkop Inti Delta Kirana tanggal 14 Juli 2021 Bukti pada Bab I.A, selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut sebagai *Questioned Blanko* (QB), sedangkan Blanko pembanding tersebut pada BAB I.B 1 disebut sebagai *Know Blanko* (KB) adalah Non Identik atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan pembanding (KB)

B. 1 (satu) buah tanda tangan atas nama Branco Rizky Sitepu yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pembayaran yang berkop Inti Delta Kirana 14 Juli 2014 bukti (QT) tersebut pada Bab I.A, selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut sebagai *Questioned* tanda tangan (QT), sedangkan Tanda tangan pembanding tersebut pada Bab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.B.2.a s/d I.B.2.f disebut sebagai *Know* tanda tangan (KT) adalah merupakan produk cetak Digital printing inkjet.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 263 ayat (1) KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa THEOREMA HENRY KUSUMO Bin BAMBANG SUKOCO Pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Grand Cilegon Residence Cluster Jasmine I No. 24 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Januari 2021 PT. Inti Delta Kirana mendapatkan PO untuk pengiriman BBM jenis solar ke PT. Indra Jaya Abadi, terdapat 4 (empat) kali pengiriman BBM Jenis solar ke PT. Indra Jaya Abadi, dimana pada sekitar bulan Mei 2021 ada pembayaran 1 (satu) invoice, sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) Invoice ada keterlambatan pembayaran, selanjutnya pada bulan Juli 2021 terdakwa THEOREMA HENRY KUSUMO Bin BAMBANG SUKOCO yang bekerja sebagai Manager Marketing di PT. Inti Delta Kirana, mengetahui ada salah satu perusahaan rekanan PT. Inti Delta Kirana yaitu PT. Indra Jaya Abadi yang memiliki tunggakan pembayaran pembelian BBM jenis solar dari PT. Inti Delta Kirana, kemudian terdakwa melakukan penagihan secara langsung ke PT. Indra Jaya Abadi tersebut dan bertemu dengan saksi MUHASIM bin KARTONO selaku Direktur PT. Indra Jaya Abadi, saksi IRMA JUMAETI binti H. SAMSURI dan saksi VENY VIONITA binti ISMED (Alm) ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Grand Cilegon Residence Cluster Jasmine I No. 24 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon, terdakwa membuat Surat Pernyataan Pembayaran tertanggal 14 Juli 2021 dengan cara terdakwa membuat filenya terlebih dahulu dengan menggunakan Laptop merk Asus Vivo Book warna hitam milik terdakwa



dengan aplikasi word, dimana isi surat tersebut terdakwa ketik yang pada pokoknya berisi “Bahwa pembayaran untuk tagihan atas nama PT. Inti Delta Kirana ditransfer ke rekening Bank Mandiri, Rekening 108-00-2090337-4”, sedangkan lambang perusahaan PT. Inti Delta Kirana terdakwa dapatkan dari file penawaran harga, selanjutnya terdakwa mencari contoh tanda tangan atas nama saksi Branco Rizky Sitepu selaku Direktur PT. Inti Delta Kirana, setelah mendapatkan contoh tanda tangan tersebut, Surat Pernyataan Pembayaran terdakwa print, lalu terdakwa menandatangani surat pernyataan tersebut dengan meniru tanda tangan saksi Branco Rizky Sitepu selaku Direktur PT. Inti Delta Kirana dengan menggunakan pulpen Joyko warna hitam, selanjutnya terdakwa mengirimkan Surat Pernyataan Pembayaran tersebut kepada saksi IRMA dalam bentuk file Pdf melalui pesan whatsapp dari handphone terdakwa ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa datang ke kantor PT. Indra Jaya Abadi dan bertemu dengan saksi MUHASIM dan saksi IRMA, kemudian terdakwa menyerahkan surat pernyataan Pembayaran mengatakan kepada saksi MUHASIM bahwa PT. Indra Jaya Abadi mendapat somasi dan harus melakukan pembayaran, apabila tidak melakukan pembayaran maka terdakwa akan dipecat, terdakwa juga mengatakan bahwa tagihan PT. Indra Jaya Abadi telah dibayarkan (ditalangi) oleh terdakwa dan saat itu terdakwa meminta kepada saksi MUHASIM untuk membayar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), akhirnya PT. Indra Jaya Abadi melakukan pembayaran sesuai dengan surat pernyataan Pembayaran yang diserahkan oleh terdakwa yaitu dengan cara transfer ke nomor Rekening 108-00-2090337-4 Bank Mandiri atas nama VICTOR JOSUA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian saksi IRMA mengirimkan screenshot bukti transfer kepada terdakwa ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 PT. Indra Jaya Abadi melakukan pembayaran dengan cara transfer ke nomor Rekening 108-00-2090337-4 Bank Mandiri atas nama VICTOR JOSUA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian saksi IRMA mengirimkan screenshot bukti transfer kepada terdakwa ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 PT. Indra Jaya Abadi melakukan pembayaran dengan cara transfer ke nomor Rekening 108-00-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2090337-4 Bank Mandiri atas nama VICTOR JOSUA sebesar Rp. 88.320.000,- (delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian saksi IRMA mengirimkan screenshot bukti transfer kepada terdakwa ;

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 saksi ISOLURROJA alias ISOL datang ke PT. Indra Jaya Abadi untuk menawarkan BBM jenis solar dan saat sedang berada di PT. Indra Jaya Abadi, saksi ISOLURROJA alias ISOL menghubungi saksi WULAN BANUATI yang mengatakan kepada saksi ISOLURROJA alias ISOL bahwa PT INDRA JAYA ABADI masih ada 3 (tiga) invoice yang belum dibayar, lalu saksi ISOLURROJA alias ISOL mengkonfirmasi kepada pihak PT. Indra Jaya Abadi, kemudian PT. Indra Jaya Abadi mengatakan bahwa yang belum dibayarkan bukan sebanyak 3 (tiga) invoice, melainkan hanya 1 (satu) invoice yang belum dibayarkan, dimana 2 (dua) invoice telah dibayarkan dengan cara transfer ke nomor Rekening 108-00-2090337-4 Bank Mandiri atas nama VICTOR JOSUA sebagaimana Surat Pernyataan Pembayaran tertanggal 14 Juli 2021 yang diserahkan oleh terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat Surat Pernyataan Pembayaran tertanggal 14 Juli 2021 dan menandatangani surat pernyataan tersebut dengan meniru tandatangan saksi Branco Rizky Sitepu selaku Direktur PT. Inti Delta Kirana, saksi Branco Rizky Sitepu selaku Direktur PT. Inti Delta Kirana mengalami kerugian sebesar Rp. 108.320.000,- (seratus delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 4782/DCF/2021 tanggal 24 November 2021 yang ditandatangani oleh KABID DOKUPALFOR dan ditandatangani pemeriksa, dengan kesimpulan :

A. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pembayaran yang berkop Inti Delta Kirana tanggal 14 Juli 2021 Bukti pada Bab I.A, selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut sebagai *Questioned Blanko* (QB), sedangkan Blanko pbanding tersebut pada BAB I.B 1 disebut sebagai *Know Blanko* (KB) adalah Non Identik atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan pbanding (KB)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. 1 (satu) buah tanda tangan atas nama Branco Rizky Sitepu yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pembayaran yang berkop Inti Delta Kirana 14 Juli 2014 bukti (QT) tersebut pada Bab I.A, selanjutnya dalam Berita Acra ini disebut sebagai *Questioned* tanda tangan (QT), sedangkan Tanda tangan pembanding tersebut pada Bab I.B.2.a s/d I.B.2.f disebut sebagai *Know* tanda tangan (KT) adalah merupakan produk cetak Digital printing inkjet.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 263 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sesuai agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. BRANCO RIZKY SITEPU Anak dari MAHLON SITEPU.

- Bahwa saksi menerangkan saat ini bekerja sebagai karyawan PT. INTI DELTA KIRANA semenjak tanggal 21 November Tahun 2020 hingga sampai saat ini, dan untuk jabatan saksi saat ini adalah Direktur ;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi kenal dengan terdakwa THEOREMA HENRY KUSUMO karena menjadi karyawan di PT. INTI DELTA KIRANA semenjak tanggal 1 Juli 2021, namun pada tanggal 29 Juli 2021 terdakwa THEOREMA HENRY KUSUMO tersebut sudah di keluarkan atau diberhentikan dari PT. INTI DELTA KIRANA ;
- Bahwa benar saksi menerangkan PT. INTI DELTA KIRANA bergerak dalam bidang penjualan BBM Jenis Solar Industri beralamat di Jl. Raya Radio Dalam No. 9 kel. Gandaria Utara Kec. Kebayoran baru Jakarta Selatan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan diketahui adanya pemalsuan surat tersebut pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekira jam 11.00 Wib di Kantor PT. INTI DELTA KIRANA Site Cilegon Jl. Salira Indah Raya Des. Puloampel Kec. Puloampel Kab. Serang ;
- Bahwa benar saksi menerangkan surat yang dipalsukan yaitu Surat Pernyataan Pembayaran yang diberikan kepada PT. INDRA JAYA ABADI;
- Bahwa benar saksi menerangkan sepengetahuan saksi dari saksi FITRI dan saksi WULAN yang memberitahukan kepada saksi bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memalsukan surat tersebut adalah terdakwa THEOREMA HENRY KUSUMO dimana surat tersebut adalah Surat Pernyataan Pembayaran.

- Bahwa benar saksi menerangkan untuk caranya yaitu terdakwa THEOREMA HENRY KUSUMO memalsukan surat pernyataan pembayaran dengan mengganti nomor rekening tujuan pembayaran yaitu ke rekening 1080020903374 Bank Mandiri An. Victor JOSUA dimana yang seharusnya customer harus mengirimkan atau membayarkan ke rekening perusahaan dengan nomor rekening 168-00-0162234-7 An. PT. INTI DELTA KIRANA.

- Bahwa benar saksi menerangkan cara saksi mengetahuinya yaitu Pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira jam 11.00 Wib dari saksi FITRI dan saksi WULAN yang memberitahukan kepada saksi dimana sebelumnya saksi FITRI dan saksi WULAN mendapat telepon dari saksi ISO yang menanyakan harga BBM dan sedang menawarkan BBM jenis solar kepada PT. INDRA JAYA ABADI, kemudian saksi FITRI dan saksi WULAN menerangkan kepada saksi ISO bahwa PT. INDRA JAYA ABADI masih memiliki sangkutan pembayaran sebanyak 3 (tiga) invoice, setelah itu Sdr. ISO mengatakan bahwa PT. INDRA JAYA ABADI telah melakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) invoice yaitu sebesar Rp. 108.320.000,- (seratus delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan mengirimkan bukti pembayarannya dengan cara di transfer sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

- Pada tanggal 19 Juli 2021 ditransfer oleh PT. INDRA JAYA ABADI kepada nomor rekening 1080020903374 Bank Mandiri An. Victor JOSUA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Pada tanggal 21 Juli 2021 ditransfer oleh PT. INDRA JAYA ABADI kepada nomor rekening 1080020903374 Bank Mandiri An. Victor JOSUA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Pada tanggal 04 Agustus 2021 ditransfer oleh PT. INDRA JAYA ABADI kepada nomor rekening 1080020903374 Bank Mandiri An. Victor JOSUA sebesar Rp. 88.320.000,- (delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Setelah mengetahui perihal tersebut diatas saksi FITRI dan saksi WULAN langsung mengkonfirmasi kepada saksi IRMA selaku karyawan di PT. INDRA JAYA ABADI dan menanyakan kenapa dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tagihan ke nomor rekening 1080020903374 Bank Mandiri An. Victor JOSUA, kemudian saksi IRMA menerangkan dan mengirimkan bahwa ada surat pernyataan pembayaran yang dikirimkan oleh terdakwa THEOREMA HENRY KUSUMO dengan mencantumkan nomor rekening 1080020903374 Bank Mandiri An. Victor JOSUA tersebut, setelah itu saksi FITRI dan saksi WULAN langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi.

- Bahwa benar saksi menerangkan maksud dan tujuan dari terdakwa THEOREMA HENRY KUSUMO melakukan pemalsuan surat pernyataan pembayaran tersebut untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak pernah menandatangani surat pernyataan pembayaran tersebut serta pihak PT. INTI DELTA KIRANA juga tidak pernah mengeluarkan surat tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa THEOREMA HENRY KUSUMO pada saat memalsukan surat pernyataan pembayaran tersebut dan merubah nomor rekening pembayaran adalah tanpa seijin dari PT. INTI DELTA KIRANA serta tanpa sepengetahuan dari PT. INTI DELTA KIRANA.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak mengetahui dan tidak kenal dengan pemilik rekening dengan nomor rekening 1080020903374 Bank Mandiri An. Victor JOSUA tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan dengan adanya pemalsuan surat pernyataan pembayaran dan perubahan nomor rekening pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa THEOREMA HENRY KUSUMO, maka PT. INTI DELTA KIRANA mengalami kerugian sebesar Rp. 108.320.000,- (seratus delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi menerangkan uang sebesar Rp. 108.320.000,- (seratus delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut adalah pembayaran pembelian BBM jenis Solar yang ditransfer oleh PT. INDRA JAYA ABADI ke rekening dengan nomor rekening 1080020903374 Bank Mandiri An. VICTOR JOSUA, dimana seharusnya dikirimkan ke rekening perusahaan yaitu nomor rekening 168-00-0162234-7 An. PT. INTI DELTA KIRANA.
- Bahwa benar saksi menerangkan apabila pihak perusahaan selaku customer dari PT. INTI DELTA KIRANA ingin melakukan pembayaran maka ditransfer ke rekening yang tercantum di invoice serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening perusahaan yaitu ke nomor rekening 168-00-0162234-7 An. PT. INTI DELTA KIRANA.

- Bahwa benar saksi menerangkan surat pernyataan pembayaran tersebut yang di palsukan oleh terdakwa THEOREMA HENRY KUSUMO tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan 2 (dua) bukti transfer dan 1 (satu) slip setor tunai pembayaran yang dilakukan oleh PT. INDRA JAYA ABADI ke rekening dengan nomor rekening 1080020903374 Bank Mandiri An. VICTOR JOSUA dengan jumlah sebesar Rp. 108.320.000,- (seratus delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang bertanggung jawab di kantor PT. INTI DELTA KIRANA Site Cilegon Jl. Salira Indah Raya Des. Puloampel Kec. Puloampel Kab. Serang tersebut adalah saksi karena saksi selaku Direktur di PT. Inti Delta Kirana.
- Bahwa benar saksi menerangkan Pada saat terdakwa THEOREMA HENRY KUSUMO bekerja di PT. Inti Delta Kirana Sdr. THEOREMA HENRY KUSUMO menjabat sebagai manager Sales / Marketing.
- Bahwa benar saksi menerangkan untuk struktur organisasi di PT. Inti Delta Kirana untuk saat ini yaitu Komisaris Sdr. ANDI WIBOWO, Direktur saksi sendiri, untuk manager sales saat ini masih kosong dimana sebelumnya dijabat oleh terdakwa THEOREMA HENRY KUSUMO, untuk bagian admin saksi FITRI.
- Bahwa benar saksi menerangkan untuk tugas dari terdakwa THEOREMA HENRY KUSUMO selaku manager sales atau Marketing yaitu mengatur karyawan yang pada bagian sales dan menawarkan penjualan produk PT. Inti Delta Kirana dan membantu mengingatkan customer untuk melakukan pembayaran.
- Bahwa benar saksi menerangkan untuk tahapan atau proses penagihan yang berlaku di PT. Inti Delta Kirana yaitu Bagian Admin mengirimkan Invoice tagihan kepada Customer dan diarahkan untuk melakukan pembayaran kepada rekening yang tercantum di dalam Invoice. Bahwa benar saksi menerangkan setiap surat keluar dari PT. Inti Delta Kirana yang ditanda tangani oleh saksi selaku Direktur PT. Inti Delta Kirana wajib di stempel dan terdaftar di register surat keluar di PT. Inti Delta Kirana

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.



2. WULAN BANUATI binti AHMAD DJUNAEDI (alm).

- Bahwa benar saksi saat ini bekerja di PT INTI DELTA KIRANA jabatan saksi sekarang ini sebagai marketing dan saksi bekerja di perusahaan sekitar 10 (Sepuluh) Bulan.
- Bahwa benar saksi menerangkan Alamat Kantor pusat PT INTI DELTA KIRANA di Jln Radio dalam raya 9 gang gandaria utara Kec Kebayoran baru Kota Jakarta Selatan dan PT IDK bergerak dibidang supliyer BBM jenis solar dan untuk struktur organisasi PT IDK direktur saksi BRANCO RIZKY SITEPU, Direktur Operasional Sdr. DAVI dan Sdr. MARLINA META, Manager terminal Sdr. VIKY dan marketing saksi sendiri, saksi FITRI, saksi ISOL dan Sdr REBECA.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang saksi maksud dengan permasalahan invoice PT IDK ke PT INDRA JAYA ABDADI adalah adanya Invoice dari PT IDK ke PT INDRA JAYA ABADI yang dibayarkan namun tidak masuk ke rekening PT IDK.
- Bahwa benar saksi menerangkan Sesuai dengan bukti setor yang dikirimkan dari pihak PT INDRA JAYA ABADI nomor rekeningnya 1080020903374 atas nama saksi VICTOR JOSUA.
- Bahwa benar saksi menerangkan setahu saksi PT INDRA JAYA ABADI melakukan pembayaran tersebut atas dasar Surat keterangan kerja yang dikirimkan oleh terdakwa THEO REMA HENRY KUSUMO dengan kop surat PT INTI DELTA KIRANA yang tidak ada nomor registrasinya dan Surat pernyataan pembayaran dengan kop surat PT INTI DELTA KIRANA yang di tandatangani oleh saksi BRANCO RIZKY SITEPU selaku direktur dan dalam surat pernyataan pembayaran tersebut tercantum nomor Rekening tujuan pembayaran.
- Bahwa benar saksi menerangkan adanya surat tersebut dikirim ke PT INDRA JAYA ABADI dari saksi ISOL (marketing PT INTI DELTA KIRANA) dan yang mengirimkan surat tersebut ke PT INDRA JAYA ABADI adalah terdakwa THEOREMA HENRY KUSUMO.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa THEOREMA HENRY KUSUMO itu adalah mantan karyawan PT INTI DELTA KIRANA bagian manager marketing dan saksi mengetahui bahwa yang mengirim surat tersebut ke PT INDRA JAYA ABADI dari saksi IRMA.



- Bahwa benar saksi menerangkan PT INTI DELTA KIRANA tidak pernah mengeluarkan surat pernyataan pembayaran tersebut dan tidak ada no register surat tersebut sedangkan untuk surat keterangan kerja yang dikirim terdakwa THEOREMA ke PT INDRA JAYA ABADI tidak ada nomor surat dan tanda tangan saksi BRANCO RIZKY SITEPU, sedangkan yang aslinya ada nomor surat dan ditandatangani oleh saksi BRANCO RIZKY SITEPU dan distempel PT INTI DELTA KIRANA.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak tahu siapa yang membuat surat tersebut namun setuju saksi yang menggunakan dan mengirimkan ke PT INDRA JAYA ABADI terdakwa THEOREMA HENRY KUSUMO.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada awal Bulan Januari 2021 PT INTI DELTA KIRANA mendapatkan PO dari PT INDRA JAYA ABADI melalui Sdr ROSI untuk pengiriman BBM jenis solar ke PT INDRA JAYA ABADI dan sampai bulan Januari 2021 ada 4 (empat) kali pengiriman solar dan pada Bulan Mei 2021 ada pembayaran satu invoice sisa 3 (tiga) Invoice karena ada terlambat pembayaran maka saksi menagih langsung ke PT INDRA JAYA ABADI dan pada bulan Mei saksi menyerahkan penagihan tersebut ke saksi FITRI
Dan pada Bulan Juli 2021 terdakwa THEOREMA HENRY KUSUMO diangkat menjadi manager marketing oleh PT INTI DELTA KIRANA dan saksi tidak tahu apakah terdakwa ada melakukan penagihan atau tidak ke PT INDRA JAYA ABADI namun menurut keterangan saksi FITRI pada awal Bulan Agustus 2021 Sdr THEOREMA HENRY KUSUMO bahwa kantor PT INDRA JAYA ABADI telah pindah dan pada bulan September 2021 saksi FITRI menghubungi pihak PT INDRA JAYA ABADI dan menanyakan apakah benar kantor PT INDRA JAYA ABADI telah pindah. Kemudian pada Hari Jum`at Tanggal 01 Oktober 2021 saksi ISOLURROJA HARIS (ISOL) datang ke PT INDRA JAYA ABADI untuk menawarkan bbm jenis solar dan pada saat saksi ISOL menawarkan solar dan pada saat saksi ISOL masih dikantor PT INDRA JAYA ABADI saksi menghubungi saksi ISOL untuk menanyakan harga solar di pasaran berapa dan saksi ISOL menjawab
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi ISOL masih ada di PT INDRA JAYA ABADI kemudian saksi bilang ke saksi ISOL bahwa PT INDRA JAYA ABADI masih punya hutang 3 (tiga) invoice coba sekaligus di tagih kemudian ada suara orang PT INDRA JAYA bahwa sisa tagihanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan 3 invoice namun sisa satu invoice kemudian saksi ISOL menutup teleponya dan mengatakan kepada saksi nanti akan dikirim bukti pembayaran dari PT INDRA JAYA ABADI. setelah saksi ISOL mengirimkan bukti pembayaran dari PT INDRA JAYA ABADI saksi menelusuri kemana pembayaran tersebut dan saksi menyuruh Sdr FITRI untuk menghubungi PT INDRA JAYA ABADI dan dari pihak PT INDRA JAYA ABADI mengirimkan surat keterangan kerja dan surat pernyataan pembayaran yang ada kop surat PT INTI DELTA KIRANA.

- Bahwa benar saksi menerangkan Nilai invoice tersebut :
- Invoice nomor INV/IDK-JKT/II/2021/023 Tanggal 27 Januari 2021 senilai Rp .52.175.200 (Lima Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah). telah dibayarkan pada Tanggal 11 mei 2021.
- Invoice nomor INV/IDK-JKT/II/2021/001 Tanggal 12 Februari 2021 senilai Rp. 54.160.000 (lima Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- Invoice nomor INV/IDK-JKT/II/2021/006 Tanggal 16 Februari 2021 senilai Rp. 54.160.000 (lima Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- Invoice nomor INV/IDK-JKT/II/2021/018 Tanggal 22 Februari 2021 senilai Rp. 55.360.000 (lima Puluh Lima Juta tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- Invoice yang telah dibayarkan oleh PT INDRA JAYA ABADI melalui rekening yang dikirimkan oleh terdakwa THEORAMA adalah Invoice nomor INV/IDK-JKT/II/2021/001 Tanggal 12 Februari 2021 senilai Rp. 54.160.000 (lima Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah). Dan Invoice nomor INV/IDK-JKT/II/2021/006 Tanggal 16 Februari 2021 senilai Rp. 54.160.000 (lima Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi menerangkan bahwa setahu saksi yang menggunakan uang tersebut terdakwa THEORAMA.
- Bahwa benar saksi menerangkan uang tersebut adalah milik PT INTI DELTA KIRANA dan Sdr THEOREMA menggunakan uang tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada PT INTI DELTA KIRANA
- Bahwa benar saksi menerangkan Yang mengalami kerugian dalam perkara ini PT INTI DELTA KIRANA dan kerugian yang timbul dari kejadian tersebut Rp. 108.320.000 (Seratus Delapan Juta Tiga Ratus dua Puluh Ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan yang bertanggung jawab di kantor PT. INTI DELTA KIRANA Site Cilegon Jl. Salira Indah Raya Des. Puloampel Kec. Puloampel Kab. Serang tersebut adalah saksi BRANCO selaku Direktur di PT. Inti Delta Kirana.
- Bahwa benar saksi menerangkan Pada saat terdakwa THEOREMA HENRY KUSUMO bekerja di PT. Inti Delta Kirana terdakwa THEOREMA HENRY KUSUMO menjabat sebagai manager Sales / Marketing.
- Bahwa benar saksi menerangkan untuk struktur organisasi di PT. Inti Delta Kirana untuk saat ini yaitu Komisaris Sdr. ANDI WIBOWO, Direktur adalah saksi BRANCO, untuk manager sales saat ini masih kosong dimana sebelumnya dijabat oleh terdakwa THEOREMA HENRY KUSUMO, untuk bagian admin adalah saksi FITRI.
- Bahwa benar saksi menerangkan Untuk tugas dari terdakwa THEOREMA HENRY KUSUMO selaku manager sales atau Marketing yaitu mengatur karyawan yang pada bagian sales dan menawarkan penjualan produk PT. Inti Delta Kirana, dan membantu mengingatkan customer untuk melakukan pembayaran.
- Bahwa benar saksi menerangkan Untuk tahapan atau proses penagihan yang berlaku di PT. Inti Delta Kirana yaitu Bagian Admin mengirimkan Invoice tagihan kepada Customer dan diarahkan untuk melakukan pembayaran kepada rekening yang tercantum di dalam Invoice.
- Bahwa benar saksi menerangkan setiap surat keluar dari PT. Inti Delta Kirana yang ditanda tangani oleh saksi selaku Direktur PT. Inti Delta Kirana wajib di stempel dan terdaftar di register surat keluar di PT. Inti Delta Kirana,

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. VICTOR JOSUA Anak dari KARLON SIMAMORA.

- Bahwa benar saksi menerangkan membenarkan keterangan yang diberikan kepada Penyidik Polres Cilegon sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan pada berkas perkara ;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi dengan terdakwa THEOREMA HENRY KUSUMO sudah saling kenal karena rekan kerja di PT. Tribina Panutan Cilegon, namun saksi tidak ada hubungan keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan yang saksi ketahui dengan kejadian tersebut yaitu terdakwa THEOREMA HENRY KUSUMO memakai rekening saksi untuk melakukan transfer ke rekening saksi sebanyak 3 (tiga) kali uang masuk yaitu sebesar :
 - Pada tanggal 19 Juli 2021 uang masuk kerekening 1080020903374 Bank Mandiri An. VICTOR JOSUA (rekening saya) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - Pada tanggal 21 Juli 2021 uang masuk kerekening 1080020903374 Bank Mandiri An. VICTOR JOSUA (rekening saya) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - Pada tanggal 04 Agustus 2021 uang masuk kerekening 1080020903374 Bank Mandiri An. VICTOR JOSUA (rekening saya) sebesar Rp. 88.320.000,- (Delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar saksi menerangkan nomor rekening 1080020903374 Bank Mandiri An. VICTOR JOSUA yang dipergunakan oleh terdakwa THEOREMA HENRY KUSUMO tersebut adalah rekening milik saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 16 Juli 2021 terdakwa THEOREMA HENRY KUSUMO pernah mengatakan kepada saksi bahwa meminta ijin mau ada dana masuk kerekening saksi dari pembayaran customer, kemudian saksi menanyakan "ini pembayaran apa?", setelah itu terdakwa THEOREMA HENRY KUSUMO menjawab "pembayaran dari customer, dan rekening terdakwa THEO ada gangguan dari bank", kemudian saksi mengizinkan untuk digunakan rekening saksi tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak mengetahui uang pembayaran apa yang ditransfer kerekening saksi tersebut, serta saksi tidak mengetahui siapa yang mengirimkan uang kerekening saksi tersebut, karena terdakwa THEOREMA HENRY KUSUMO tidak memberitahukan kepada saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan untuk uang yang masuk kerekening saksi tersebut saksi serahkan kembali kepada terdakwa THEOREMA HENRY KUSUMO yaitu ;
 - Pada tanggal 19 Juli 2021 uang masuk kerekening 1080020903374 Bank Mandiri An. VICTOR JOSUA (rekening saya) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian uang tersebut saya transfer sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BCA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 6520449734 atas nama THEOREMA HENRY KUSUMO , kemudian saksi tarik dana 4 (empat) kali dari ATM sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk sisanya adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk biaya administrasi yang disampaikan oleh terdakwa THEOREMA HENRY KUSUMO.

- Pada tanggal 21 Juli 2021 uang masuk kerekening 1080020903374 Bank Mandiri An. VICTOR JOSUA (rekening saya) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian uang tersebut saksi transfer sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 22 Juli 2021 ke rekening BCA nomor rekening 6520449734 atas nama THEOREMA HENRY KUSUMO, kemudian saksi melakukan tarik tunai dari ATM sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp. 2.400.000,- dan Rp. 2.500.000,- , untuk sisanya sebesar Rp. 100.000,- adalah untuk biaya admin.

- Pada tanggal 04 Agustus 2021 uang masuk kerekening 1080020903374 Bank Mandiri An. VICTOR JOSUA (rekening saya) sebesar Rp. 88.320.000,- (Delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 05 Agustus 2021 saya transfer sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA nomor rekening 6520449734 atas nama THEOREMA HENRY KUSUMO, kemudian saya mentransfer lagi sebesar Rp.38.100.000,- (tiga puluh delapan juta seratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor rekening 6520449734 atas nama THEOREMA HENRY KUSUMO, kemudian saya memberikan uang cash sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. THEOREMA HENRY KUSUMO, dan untuk sisanya yaitu sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) adalah untuk biaya admin.

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa THEOREMA HENRY KUSUMO dalam melakukan pemalsuan surat dan / atau penggelapan tersebut.

- Bahwa benar saksi menerangkan buku rekening dan ATM dengan nomor rekening 1080020903374 Bank Mandiri An. VICTOR JOSUA milik saksi tersebut, ada pada penguasaan saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa THEOREMA HENRY KUSUMO menggunakan rekening saksi tersebut yaitu sebanyak 3 (tiga) kali.

- Bahwa benar saksi menerangkan benar ini 1 (satu) Buku tabungan Bank BCA dan 1 (satu) ATM yang dipergunakan dalam transaksi uang sebanyak 3 (tiga) kali oleh terdakwa THEOREMA HENRY KUSUMO tersebut

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. ISOLURROJA Als ISOL Bin KHAERUDIN HARIS (Alm).

- Bahwa benar saksi menerangkan membenarkan keterangan yang diberikan kepada penyidik Polres Cilegon sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan pada berkas perkara ;

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi mengerti sehubungan dengan adanya perkara pemalsuan surat perkara invoice dari PT INTI DELTA KIRANA ke PT INDRA JAYA ABADI.

- Bahwa benar saksi menerangkan Alamat Kantor pusat PT INTI DELTA KIRANA di Jln Radio dalam raya 9 gang gandaria utara Kec Kebayoran baru Kota Jakarta Selatan, namun saksi ditempatkan di Depo PT INTI DELTA KIRANA berlokasi di Jl. Salira Indah Desa. Puloampel Kec. Puloampel Kab. Serang dan PT IDK bergerak dibidang supliyer BBM jenis solar dan untuk struktur organisasi PT IDK direktur saksi BRANCO RIZKY SITEPU, Direktur Operasional Sdr. DAVI dan Sdr. MARLINA META, Manager terminal Sdr. VIKY dan marketing saksi sendiri, saksi WULAN, saksi FITRI dan Sdr REBECA.

- Bahwa benar saksi menerangkan yang saksi maksud dengan permasalahan invioce PT IDK ke PT INDRA JAYA ABDADI adalah adanya Invoice dari PT IDK ke PT INDRA JAYA ABADI yang dibayarkan namun tidak masuk ke rekening PT IDK

- Bahwa benar saksi menerangkan Sesuai dengan bukti setor yang dikirimkan dari pihak PT INDRA JAYA ABADI nomor rekeningnya 1080020903374 atas nama Sdr VICTOR JOSUA.-

- Bahwa benar saksi menerangkan setahu saksi PT INDRA JAYA ABADI melakukan pembayaran tersebut atas dasar Surat keterangan kerja yang dikirimkan oleh terdakwa THEO REMA HENRY KUSUMO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kop surat PT INTI DELTA KIRANA yang tidak ada nomor registrasinya dan Surat pernyataan pembayaran dengan kop surat PT INTI DELTA KIRANA yang di tandatangani oleh terdakwa BRANCO RIZKY SITEPU selaku direktur dan dalam surat pernyataan pembayaran tersebut tercantum nomor Rekening tujuan pembayaran dengan nomor rekening 1080020903374 atas nama pemilik rekening saksi VICTOR JOSUA

- Bahwa benar saksi menerangkan surat tersebut dikirim ke PT INDRA JAYA ABADI dari Sdri. IRMA yaitu pada saat saksi menawarkan BBM jenis solar ke PT. INDRA JAYA ABADI, dan menurut keterangan Sdri. IRMA bahwa yang mengirimkan surat tersebut ke PT INDRA JAYA ABADI adalah terdakwa THEOREMA HENRY KUSUMO.
- Bahwa benar saksi menerangkan menurut keterangan dari saksi FITRI dan saksi WULAN bahwa terdakwa THEOREMA HENRY KUSUMO itu adalah mantan karyawan PT INTI DELTA KIRANA bagian manager marketing dan saksi mengetahui bahwa yang mengirim surat tersebut ke PT INDRA JAYA ABADI dari saksi IRMA, saksi WULAN dan saksi FITRI.
- Bahwa benar saksi menerangkan Benar ini surat pernyataan pembayaran yang dikirimkan oleh terdakwa THEOREMA dan surat tersebut tertanda tangani oleh saksi BRANCO RIZKY SITEPU, namun setahu saksi itu bukan tanda tangan saksi BRANCO dan menurut keterangan dari saksi FITRI dan saksi WULAN bahwa surat tersebut tidak terregister di PT. INTI DELTA KIRANA.
- Bahwa benar saksi menerangkan PT INTI DELTA KIRANA tidak pernah mengeluarkan surat pernyataan pembayaran tersebut dan tidak ada nomor register surat tersebut sedangkan untuk surat keterangan kerja yang dikirim terdakwa THEOREMA ke PT INDRA JAYA ABADI tidak ada nomor surat dan tanda tangan saksi BRANCO RIZKY SITEPU, sedangkan yang aslinya ada nomor surat dan ditandatangani oleh saksi BRANCO RIZKY SITEPU dan distempel PT INTI DELTA KIRANA.
- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi tidak tahu siapa yang membuat surat tersebut namun setahu saya yang menggunakan dan mengirimkan ke PT INDRA JAYA ABADI adalah terdakwa THEOREMA HENRY KUSUMO
- Bahwa benar saksi menerangkan menurut keterangan dari saksi FITRI dan saksi WULAN bahwa Pada awal Bulan Januari 2021 PT INTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DELTA KIRANA mendapatkan PO dari PT INDRA JAYA ABADI melalui Sdr. ROSI untuk pengiriman BBM jenis solar ke PT INDRA JAYA ABADI dan sampai bulan Januari 2021 ada 4 (empat) kali pengiriman solar dan pada Bulan Mei 2021 ada pembayaran satu invoice, kemudian ada sisa 3 (tiga) Invoice karena ada keterlambatan pembayaran sehingga saksi WULAN menagih langsung ke PT INDRA JAYA ABADI dan pada bulan Juni 2021 saksi yang melanjutkan untuk penagihan kepada PT INDRA JAYA ABADI Dan pada Bulan Juli 2021 terdakwa THEOREMA HENRY KUSUMO diangkat menjadi manager marketing oleh PT INTI DELTA KIRANA dan saksi tidak tahu apakah terdakwa THEO ada melakukan penagihan atau tidak ke PT INDRA JAYA ABADI namun pada awal Bulan Agustus 2021 menurut keterangan dari Sdr THEOREMA HENRY KUSUMO bahwa kantor PT INDRA JAYA ABADI telah pindah dan pada bulan September 2021 saya menghubungi pihak PT INDRA JAYA ABADI dan menanyakan apakah benar kantor PT INDRA JAYA ABADI telah pindah.

- Bahwa benar saksi menerangkan pada Hari Jum`at Tanggal 01 Oktober 2021 saksi datang ke PT INDRA JAYA ABADI untuk menawarkan bbm jenis solar dan pada saat saksi menawarkan solar dan masih berada di kantor PT INDRA JAYA ABADI, kemudian saksi menghubungi saksi WULAN untuk menanyakan harga solar di pasaran berapa dan saksi FITRI menjawab mau ditawarkan ke perusahaan apa namanya, kemudian saksi menjawab akan ditawarkan ke PT INDRA JAYA ABADI, setelah itu Sdri. WULAN dan Sdri. FITRI mengatakan kepada saksi bahwa PT INDRA JAYA ABADI masih punya hutang 3 (tiga) invoice coba sekalian di tagih, setelah itu saksi langsung konfirmasi kepada pihak PT. INDRA JAYA ABADI, akan tetapi PT. INDRA JAYA ABADI mengatakan bahwa sisa tagihannya bukan 3 invoice namun sisa satu invoice, setelah itu saksi diberikan oleh saksi IRMA bukti transfer pembayaran Invoice, setelah saksi mengirimkan bukti pembayaran ke saksi WULAN, kemudian Sdri. WULAN menelusuri kemana pembayaran tersebut dan saksi WULAN menyuruh saksi FITRI untuk menghubungi PT INDRA JAYA ABADI dan dari pihak PT INDRA JAYA ABADI mengirimkan surat keterangan kerja dan surat pernyataan pembayaran yang ada kop surat PT INTI DELTA KIRANA, setelah itu saksi mengetahui bahwa tagihan tersebut tidak masuk rekening PT. IDK melainkan uang tersebut dikirimkan ke rekening atas nama VIKTOR JOSUA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan Nilai invoice tersebut :
 - Invoice nomor INV/IDK-JKT/II/2021/023 Tanggal 27 Januari 2021 senilai Rp .52.175.200 (Lima Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah). telah dibayarkan pada Tanggal 11 mei 2021.
 - Invoice nomor INV/IDK-JKT/II/2021/001 Tanggal 12 Februari 2021 senilai Rp. 54.160.000 (lima Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
 - Invoice nomor INV/IIDK-JKT/II/2021/006 Tanggal 16 Februari 2021 senilai Rp. 54.160.000 (lima Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
 - Invoice nomor INV/IDK-JKT/II/2021/018 Tanggal 22 Februari 2021 senilai Rp. 55.360.000 (lima Puluh Lima Juta tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
 - Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak tahu siapa yang membuat surat tersebut namun setuju saksi yang menggunakan dan mengirimkan ke PT INDRA JAYA ABADI adalah terdakwa THEOREMA HENRY KUSUMO.
 - Bahwa benar saksi menerangkan Invoice yang telah dibayarkan oleh PT INDRA JAYA ABADI melalui rekening yang dikirimkan oleh Sdr THEORAMA adalah Invoice nomor INV/IDK-JKT/II/2021/001 Tanggal 12 Februari 2021 senilai Rp. 54.160.000 (lima Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah). Dan Invoice nomor INV/IIDK-JKT/II/2021/006 Tanggal 16 Februari 2021 senilai Rp. 54.160.000 (lima Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
 - Bahwa benar saksi menerangkan Setahu saksi dari keterangan Sdri. BRANCO yang menggunakan uang tersebut adalah terdakwa THEORAMA.
 - Bahwa benar saksi menerangkan Uang tersebut adalah milik PT INTI DELTA KIRANA dan Sdr THEOREMA menggunakan uang tersebut sepengetahuan saksi dari saksi BRANCO tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada PT INTI DELTA KIRANA.
 - Bahwa benar saksi menerangkan yang mengalami kerugian dalam perkara ini PT INTI DELTA KIRANA dan kerugian yang timbul dari kejadian tersebut Rp. 108.320.000 (Seratus Delapan Juta Tiga Ratus dua Puluh Ribu Rupiah)
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. IRMA JUMAETI binti H SAMSURI.

- Bahwa benar saksi menerangkan membenarkan keterangan yang diberikan kepada penyidik Polres Cilegon sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan pada berkas perkara ;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi bekerja di PT INDRA JAYA ABADI jabatan saksi sekarang ini sebagai administrasi dan saksi bekerja di perusahaan kurang sudah 4 (empat) Tahun ;
- Bahwa benar saksi menerangkan Alamat Kantor PT INDRA JAYA ABADI di kampung Umbul indah Rt 02/06 Desa salira Krc Puloampel Kab Serang dan PT INDRA JAYA ABADI bergerak di bidang kontruksi, sipil dan penyewaan alat berat struktur organisasi PT INDRA JAYA ABADI Direktur UTAMA Sdr IIN TARMINI,SE Direktur Sdr MUHASYIM, Manager project Sdr KURNIAWAN RITONGA , Bagian keuangan Sdr VENY VIONITA, bagian Purchasing Sdr MANTI SAIBAH, Bagian Administrasi saksi sendiri.
- Bahwa benar saksi menerangkan Jabatan saksi pada saat ini adalah ADMIN PROJECT dan Tugasdan tanggung jawab saksi selaku admin project adalah mengontrol laba, rugi project, pengeluaran project dan membantu untuk order kebutuhan sparpert alat berat dan dumtruck dan saksi mempertanggungjawabkan pekerjaan saksi tersebut kepada Sdr HASYIM (direktur PT INDRA JAYA ABADI)
- Bahwa benar saksi menerangkan tindak pidana Pemalsuan tersebut diketahui terjadi pada Hari Jum`at Tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 wib di Kantor PT INDRA JAYA ABADI Kp Umbul Indah Rt 03/06 Desa Salira Kec Puloampel Kab Serang.
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya saksi tidak tahu perkara tersebut namun pada Hari Jum`at Tanggal 01 Oktober sekira Pukul 10.00 wib Sdr ISOH (PT INTI DELTA KIRANA) datang kekantor PT INDRA JAYA ABADI untuk menemui Sdr IIN TARMINI, Kemudian saksi ISO menawarkan BBM jenis solar kemudian Sdr MANTI menayakan kepada Sdr ISO bbm solar yang akan di kirim dari mana dan melalui PT apa, Kemudian saksi ISO memberi tahukan dari PT IDK kemudian saksi memberitahukan bahwa PT INDRA JAYA ABADI masih memiliki hutang ke PT IDK dan saksi menanyakan saksi WULAN masih kerja di IDK atau tidak dan dijawab oleh saksi ISO masih tapi pindah di pusat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan Kemudian saksi ISO mengatakan bahwa sesuai dengan data yang ada di kantor PT IDK tagihan PT IDK masih ada 3 invoice lagi kemudian Sdr VENY membantah dan mengatakan bahwa sisa tagihan PT IDK tinggal 1 Invoice dan saksi memberikan bukti kepada Sdr ISO bahwa PT INDRA JAYA ABADI telah membayar 2 invoices sebanyak Rp. 108.320.000 (Seratus delapan Juta Tiga Ratus dua Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa benar saksi menerangkan PT INDRA JAYA ABADI membayar tagihan tersebut kepada terdakwa THEOREMA HENRY KUSUMO sesuai dengan surat Pernyataan pembayaran tanggal 14 Juli 2021 yang dikirimkan terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan PT INDRA JAYA ABADI melakukan pembayaran tersebut dengan cara mentransfer ke rekening yang dikirimkan oleh terdakwa melalui Surat pernyataan pembayaran tanggal 14 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh saksi BRANCO RIZKY SITEPU.
- Bahwa benar saksi menerangkan Nomor rekening yang dikirimkan oleh terdakwa melalui surat pernyataan pembayaran tanggal 14 Juli 2021 1080020903374 bank mandiri Atas nama saksi VICTOR JOSUA.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada bulan Juli tahun 2020 saksi kenal terdakwa melalui Sdr. YULIA SARI dan Sdr. ALI (Marketing oli PT TRIBINA PANUTAN) pada saat itu terdakwa juga bekerja di PT TRIBINA kemudian selain menawarkan oli Sdr THEO menawarkan BBM jenis solar ke PT INDRA JAYA ABADI sekira bulan Januari 2021 ada pengiriman solar sebanyak 5000 (lima Ribu) liter dan pengiriman pengiriman selanjutnya sampai terakhir kirim pada tanggal 22 Maret 2021 sebanyak 8000 (delapan Ribu Liter) pada saat itu karena tagihan PT IDK kepada PT INDRA JAYA ABADI belum dibayarkan saksi WULAN dan saksi FITRI (PT IDK) datang ke kantor PT INDRA JAYA ABADI untuk melakukan penagihan dan pada tanggal 13 Juli 2021 Sdr THEO mengirimkan surat keterangan kerja dengan KOP surat PT INTI DELTA KIRANA dan pada tanggal 14 Juli 2021 terdakwa mengirimkan surat pernyataan pembayaran berikut nomor rekening dan bank nya
- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 19 Juli 2021 PT INDRA JAYA ABADI melakukan pembayaran sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh Juta Rupiah) kerekening nomor 1080020903375 bank mandiri Atas nama VICTOR JOSUA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan Pada tanggal 21 Juli 2021 PT INDRA JAYA ABADI melakukan pembayaran sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh Juta Rupiah) kerekening nomor 1080020903375 bank mandiri Atas nama VICTOR JOSUA.
- Bahwa benar saksi menerangkan Pada tanggal 04 Agustus 2021 PT INDRA JAYA ABADI melakukan pembayaran dengan cara setor tunai sebesar Rp. 88.320.000 (Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).
- Bahwa benar saksi menerangkan pada Hari Jum'at Tanggal 01 Oktober sekira Pukul 10.00 wib saksi ISO (PT INTI DELTA KIRANA) datang kekantor PT INDRA JAYA ABADI untuk menemui Sdr IIN TARMIDI, Kemudian saksi ISO menawarkan BBM jenis solar kemudian Sdr MANTI menayakan kepada Sdr ISO bbm solar yang akan di kirim dari mana dan melalui PT apa, Kemudian saksi ISO memberi tahukan dari PT IDK kemudian saksi memberitahukan bahwa PT INDRA JAYA ABADI masih memiliki hutang ke PT IDK dan saksi menanyakan Sdr WULAN masih kerja di IDK atau tidak dan dijawab oleh saksi ISO masih tapi pindah di pusat
- Bahwa benar saksi menerangkan Kemudian saksi ISO mengatakan bahwa sesuai dengan data yang ada di kantor PT IDK tagihan PT IDK masih ada 3 invoice lagi kemudian Sdr VENY membantah dan mengatakan bahwa sisa tagihan PT IDK tinggal 1 Invoice dan saksi memberikan bukti kepada saksi ISO bahwa PT INDRA JAYA ABADI telah membayar 2 inois sebanyak Rp. 108.320.000 (Seratus delapan Juta Tiga Ratus dua Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa benar saksi menerangkan yang melakukan pembayaran tagihan tersebut pada tanggal 19 Juli 2021 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh Juta Rupiah) Sdr IIN TARMINI dan Pada tanggal 21 Juli 2021 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) dibayarkan oleh Sdr VENY dan pada tanggal 04 Agustus 2021 sebesar Rp. 88.320.000 (delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus dua puluh Ribu Rupiah) disetorkan oleh Sdr HADI IRAWAN.dan yang menyuruh untuk melakukan pembayaran ke rekening tersebut terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan dari awal sebelum pengiriman solar tersebut terdakwa dan saksi ada komitmen fee saksi akan di beri fee Rp. 100,- (seratus Rupiah) per liter dan saksi WULAN dan saksi FITRI juga mengetahui jika saksi ada fee dari pengiriman solar tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pada tanggal 04 Agustus 2021 Sdr THEO mentransfer ke rekening saksi sebesar Rp. 4.000.000 (empat Juta rupiah) untuk fee saksi namun terdakwa THEO menganggap itu pinjaman dari terdakwa THEO bukan fee.

- Bahwa benar saksi menerangkan dasar saksi (PT INDRA JAYA ABADI) membayar invoice tersebut melalui terdakwa THEOREMA HENDRY KUSUMO adalah adanya surat Pernyataan pembayaran yang dikirimkan oleh terdakwa THEO melalui saksi dan saksi teruskan kepada Sdr VENY, kemudian adanya surat keterangan kerja dari PT IDK yang menerangkan bahwa terdakwa adalah manager marketing PT IDK dan serta adanya permintaan terdakwa bahwa invoice PT IDK ke PT INDRA JAYA ABADI telah di tanggulangi oleh terdakwa sebesar Rp. 44.000.000 (Empat Puluh Empat Juta Rupiah) dan terdakwa meminta agar pembayaran bisa di cicil ke rekening yang dikirimkan oleh melalui terdakwa melalui surat keterangan pembayaran PT IDK.

- Bahwa benar saksi menerangkan Isi Surat Tersebut berbunyi bahwa saksi BRANCO RIZKY SITEPU selaku direktur PT. INTI DELTA KIRANA menyatakan bahwa untuk tagihan atas nama PT INTI DELTA KIRANA ditransfer ke rekening bank mandiri nomor rekening 1080020903374 tidak ada atas nama rekening dan pemberi kuasa menyatakan bahwa pihak PT INDRA JAYA ABADI dibebeaskan dari tuntutan pihak ketiga dan pihak lainnya atas segala masalah yang timbul akibat isi pernyataan surat tersebut dan surat tersebut ditanda tangani oleh direktur PT INTI DELTA KIRANA saksi BRANCO RIZKY SITEPU.

- Bahwa benar saksi menerangkan Pada akhir bulan juli 2021 terdakwa THEOREMA HENDRY KUSUMO hampir setiap hari datang ke kantor PT INDRA JAYA ABADI dan menagih tagihan invoice PT IDK tentang pengiriman solar kemudian pada tanggal 13 Juli 2021 terdakwa mengirimkan surat keterangan kerja di PT IDK sebagai MANAGER MARKETING dan pada tanggal 14 Juli 2021 terdakwa THEOREMA HENDRY KUSUMO mengirimkan dokumen melalui PDF ke wa saksi dan dokumen surat tersebut saksi teruskan kepada Sdr VENY dan pada tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 11.00 wib Sdr THEOREMA datang kekantor PT INDRA JAYA ABADI dan pada saat itu bertemu dengan saksi dan Sdr HASYIM kemudian Sdr HASYIM menyuruh saksi untuk mengajak ngobrol terdakwa THEOREMA di kantor atas karena Sdr HASYIM sedang ada pekerjaan tidak lama kemudian Sdr HASYIM



menyusul ke kantor atas setelah Sdr HASYIM datang terdakwa THEOREMA mengatakan bahwa PT INDRA JAYA ABADI telah mendapatkan somasi dan harus melakukan pembayaran jika PT INDRA JAYA ABADI tidak melakukan pembayaran maka terdakwa THEOREMA HENDRY KUSUMO bisa di pecat kemudian terdakwa THEOREMA juga mengatakan bahwa tagihan ke PT IDK sudah di bayarkan (ditalangi) oleh terdakwa THEOREMA dan pada saat itu terdakwa THEOREMA meminta pembayaran sebesar Rp. 20.000.000 (dua Puluh Juta Rupiah) dan karena belum ada uang PT INDRA JAYA ABADI membayar sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta rupiah) ke rekening yang dikirimkan oleh terdakwa THEOREMA dan pada saat dilakukan pembayaran tersebut terdakwa THEOREMA masih ada di kantor PT INDRA JAYA ABADI dan pada tanggal 21 juli dilakukan pembayaran sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh Juta rupiah) dan pada tanggal 04 Agustus 2021 dilakukan pembayaran sebesar Rp. 88.320.000 (Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua puluh Ribu rupiah).

- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 13 Juli 2021 sekira Pukul 08.30 Wib terdakwa THEOREMA HENDRY KUSUMO mengirimkan dokumen pdf melalui wa saksi tentang pengangkatan terdakwa THEOREMA menjadi manager marketing pt inti delta kirana, kemudian pada tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 10.00 wib terdakwa THEOREMA mengirimkan surat pernyataan pembayaran dan pada tanggal 19 Juli 2021 Sdr THEOREMA datang ke kantor PT INDRA JAYA ABADI dan mengatakan telah menanggulangi tagihan PT INTI DELTA KIRANA.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada awalnya Sepengetahuan saksi surat tersebut benar di buat oleh PT INTI DELTA KIRANA dan setelah tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 wib Sdr ISO dari PT INTI DELTA KIRANA datang ke kantor PT INDRA JAYA ABADI dan kami menunjukan surat tersebut ternyata dari pihak PT INTI DELTA KIRANA mengatakan bahwa tidak pernah membuat surat tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi tidak tahu siapa yang membuat surat tersebut, setahu saksi surat tersebut telah dikirimkan ke wa saksi dengan bahasa ini support leter rekening, karena sebelumnya Sdr THEOREMA mengirimkan nomor rekening untuk pembayaran pengiriman bbm solar tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan Yang saksi lakukan setelah menerima surat pernyataan pembayaran tersebut dari terdakwa THEOREMA saksi meneruskan ke Sdr VENY.
 - Bahwa benar saksi menerangkan sebelum saksi meneruskan surat pernyataan pembayaran tersebut saksi membacanya namun hanya sekilas saja dan menurut saksi isi surat tersebut adalah bukti bahwa terdakwa THEOREMA telah menalangi pembayaran invoice PT INTI DELTA KIRANA dan apa yang saksi lakukan menurut saksi sudah sesuai dengan prosedur perusahaan tempat saksi bekerja karena Sdr VENY bagian keuangan.
 - Bahwa benar saksi menerangkan alasan saksi mengirimkan (meneruskan) surat pernyataan bayar tersebut kepada Sdr VENY karena diminta oleh Sdr VENY dan saksi tidak mendapatkan keuntungan apapun dari pembayaran tersebut.
 - Bahwa benar saksi menerangkan sesuai dengan invoice yang dikirimkan PT INTI DELTA KIRANA bahwa pembayaran tersebut harus dilakukan per invoice tidak dapat di cicil dan dibayarkan ke rekening perusahaan.
 - Bahwa benar saksi menerangkan alasan melakukan pembayara melalui rekening yang dikirimkan oleh terdakwa THEOREMA karena terdakwa THEOREMA mengatakan kepada saksi dan kepada sdr HASYIM bahwa terdakwa THEOREMA telah menalangi pembayaran invoice PT INDRA JAYA ABADI ke PT INTI DELTA KIRANA dan mengirimkan surat pernyataan pembayaran yang ditandatanganai oleh direktur PT INTI DELTA KIRANA
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan cukup.

6. TIARA SEPTINIA Binti RUSMANO.

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi sudah kenal dengan terdakwa THEOREMA HENRY KUSUMO karena terdakwa THEOREMA HENRY KUSUMO adalah suami saksi dan saksi nikah pada tahun 2016 hingga sampai saat ini.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi bahwa suami saksi bekerja pada bulan Agustus 2019 di PT. TRIBINA PANUTAN.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang saksi lihat langsung terdakwa THEOREMA HENRY KUSUMO pernah melakukan pekerjaan di



dalam rumah, dengan menggunakan laptop, akan tetapi saksi tidak mengetahui pekerjaan apa yang dilakukan oleh terdakwa THEOREMA HENRY KUSUMO, serta terdakwa THEOREMA HENRY KUSUMO tidak pernah memberitahukan kepada saksi pekerjaan apa yang sedang dikerjakan.

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi lupa kapan suami saksi melakukan pekerjaan tersebut sebab saksi tidak mengetahui sedang mengerjakan apa dan saksi tidak pernah diberitahukan sedang melakukan pekerjaan apa.

- Bahwa benar saksi menerangkan untuk awalnya saksi tidak mengetahui bahwa surat apa yang di palsukan oleh suami saksi terdakwa THEOREMA HENRY KUSUMO, namun setelah saksi dimintai keterangan saat ini saksi mengetahui bahwa yang dipalsukan oleh suami saksi yaitu Surat Pernyataan Pembayaran.

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak mengetahui bahwa suami saksi pernah bekerja di PT. Inti Delta Kirana.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Pernyataan Pembayaran yang di palsukan oleh suami saksi tersebut.

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak mengetahui dikemanakan oleh suami saksi untuk uang sebesar Rp.108.320.000,- tersebut, sebab terdakwa THEOREMA HENRY KUSUMO tidak pernah menyerahkan uang atau menceritakan perihal pekerjaan apa yang sedang dilakukan, karena saksi hanya fokus untuk mengurus anak-anak saksi, namun saksi pernah mengecek ATM bank BCA milik suami saksi dan saksi melihat ada saldo sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yaitu pada tanggal 12 bulan oktober 2021, kemudian saksi mengambil uang tersebut.

- Bahwa benar saksi menerangkan untuk awalnya saksi mengira bahwa uang tersebut adalah gaji suami saksi, akan tetapi setelah saksi dimintai keterangan oleh pihak kepolisian dan menurut keterangan suami saksi pada saat ini bahwa uang tersebut adalah hasil dari penggelapan yang dilakukan oleh suami saksi, dimana uang tersebut adalah milik PT. Inti Delta Kirana.

- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi awalnya tidak mengetahui tentang uang tersebut, dan pada saat itu saksi kirain uang tersebut adalah uang pribadi atau uang gaji dari suami saksi.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan benar ini uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang diduga adalah hasil penggelapan yang dilakukan oleh suami saksi tersebut yng berasal dari rekening terdakwa,
Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangannya yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menerangkan membenarkan keterangan yang diberikan kepada penyidik Polres Cilegon sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan pada berkas perkara ;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan melakukan tindak pidana Pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Grand Cilegon Residence Cluster Jasmine I No. 24 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan berawal pada sekitar bulan Januari 2021 PT. Inti Delta Kirana mendapatkan PO untuk pengiriman BBM jenis solar ke PT. Indra Jaya Abadi, terdapat 4 (empat) kali pengiriman BBM Jenis solar ke PT. Indra Jaya Abadi, dimana pada sekitar bulan Mei 2021 ada pembayaran 1 (satu) invoice, sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) Invoice ada keterlambatan pembayaran.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada bulan Juli 2021 terdakwa THEOREMA HENRY KUSUMO Bin BAMBANG SUKOCO yang bekerja sebagai Manager Marketing di PT. Inti Delta Kirana, mengetahui ada salah satu perusahaan rekanan PT. Inti Delta Kirana yaitu PT. Indra Jaya Abadi yang memiliki tunggakan pembayaran pembelian BBM jenis solar dari PT. Inti Delta Kirana, kemudian terdakwa melakukan penagihan secara langsung ke PT. Indra Jaya Abadi tersebut dan bertemu dengan saksi MUHASIM bin KARTONO selaku Direktur PT. Indra Jaya Abadi, saksi IRMA JUMAETI binti H. SAMSURI dan saksi VENY VIONITA binti ISMED (Alm) ;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Bahwa benar terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Grand Cilegon Residence Cluster Jasmine I No. 24 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon, terdakwa membuat Surat Pernyataan Pembayaran tertanggal 14 Juli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021 dengan cara terdakwa membuat filenya terlebih dahulu dengan menggunakan Laptop merk Asus Vivo Book warna hitam milik terdakwa dengan aplikasi word, dimana isi surat tersebut terdakwa ketik yang pada pokoknya berisi "Bahwa pembayaran untuk tagihan atas nama PT. Inti Delta Kirana ditransfer ke rekening Bank Mandiri, Rekening 108-00-2090337-4", sedangkan lambang perusahaan PT. Inti Delta Kirana terdakwa dapatkan dari file penawaran harga, selanjutnya terdakwa mencari contoh tanda tangan atas nama saksi Branco Rizky Sitepu selaku Direktur PT. Inti Delta Kirana, setelah mendapatkan contoh tanda tangan tersebut, Surat Pernyataan Pembayaran terdakwa print, lalu terdakwa menandatangani surat pernyataan tersebut dengan meniru tanda tangan saksi Branco Rizky Sitepu selaku Direktur PT. Inti Delta Kirana dengan menggunakan pulpen Joyko warna hitam, selanjutnya terdakwa mengirimkan Surat Pernyataan Pembayaran tersebut kepada saksi IRMA dalam bentuk file Pdf melalui pesan whatsapp dari handphone terdakwa ;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa datang ke kantor PT. Indra Jaya Abadi dan bertemu dengan saksi MUHASIM dan saksi IRMA, kemudian terdakwa menyerahkan surat pernyataan Pembayaran mengatakan kepada saksi MUHASIM bahwa PT. Indra Jaya Abadi mendapat somasi dan harus melakukan pembayaran, apabila tidak melakukan pembayaran maka terdakwa akan dipecat, terdakwa juga mengatakan bahwa tagihan PT. Indra Jaya Abadi telah dibayarkan (ditalangi) oleh terdakwa dan saat itu terdakwa meminta kepada saksi MUHASIM untuk membayar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), akhirnya PT. Indra Jaya Abadi melakukan pembayaran sesuai dengan surat pernyataan Pembayaran yang diserahkan oleh terdakwa yaitu dengan cara transfer ke nomor Rekening 108-00-2090337-4 Bank Mandiri atas nama VICTOR JOSUA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian saksi IRMA mengirimkan screenshot bukti transfer kepada terdakwa ;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 PT. Indra Jaya Abadi melakukan pembayaran dengan cara transfer ke nomor Rekening 108-00-2090337-4 Bank Mandiri atas nama VICTOR JOSUA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian saksi IRMA mengirimkan screenshot bukti transfer kepada terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 PT. Indra Jaya Abadi melakukan pembayaran dengan cara transfer ke nomor Rekening 108-00-2090337-4 Bank Mandiri atas nama VICTOR JOSUA sebesar Rp. 88.320.000,- (delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian saksi IRMA mengirimkan screenshot bukti transfer kepada terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Maksud dan tujuan terdakwa membuat Surat Pernyataan Pembayaran palsu tersebut adalah supaya pihak PT. Indra Jaya Abadi, yang masih memiliki tunggakan pembayaran sebanyak 3 (tiga) invoice kepada pihak PT. Inti Delta Kirana terkait pembelian BBM jenis solar, mengirimkan uang pembayarannya tersebut ke dalam nomer rekening sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Pembayaran palsu tersebut, dan bukan ke dalam rekening Bank Mandiri milik PT. Inti Delta Kirana dengan Norek : 1680001622347 sebagaimana yang tercantum dalam 3 (tiga) lembar invoice dari PT. Inti Delta Kirana kepada PT. Indra Jaya Abadi.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan alat-alat yang telah Tersangka penggunaan saat membuat Surat Pernyataan Pembayaran palsu tersebut antara lain :
 - 1 (satu) unit laptop merk ASUS VivoBook warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone Samsung S7 edge warna gold (yang tersangka penggunaan sebagai sumber internet / tethering).
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa melakukan perbuatan yaitu menggunakan uang milik PT. Inti Delta Kirana tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pihak perusahaan adalah untuk kepentingan terdakwa pribadi supaya mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan benar uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) adalah sisa dari uang yang terdakwa peroleh dari PT. Indra Jaya Abadi yang seharusnya dibayarkan kepada PT. Inti Delta Kirana yang sebelumnya tersimpan dalam rekening terdakwa,

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar slip gaji Sdr. THEO bulan Juli 2021 yang dikeluarkan oleh PT. INTI DELTA KIRANA ;
- b. 3 (tiga) lembar Delivery Order (DO) yang dikeluarkan oleh PT. INTI DELTA KIRANA kepada PT. INDRA JAYA ABADI perihal pengiriman BBM Solar ;
- c. 3 (tiga) lembar Purchase Order (PO) yang dikeluarkan oleh PT. INDRA JAYA ABADI kepada PT. INTI DELTA KIRANA perihal Repeat Order BBM Solar ;
- d. 3 (tiga) lembar Invoice yang dikeluarkan oleh PT. INTI DELTA KIRANA kepada PT. INDRA JAYA ABADI perihal pembayaran BBM Solar ;
- e. uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- f. 1 (satu) lembar laporan piutang usaha PT. INDRA JAYA ABADI periode 1 Oktober 2021 ;
- g. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri No.rek. 1630001918807 An. INDRA JAYA ABADI ;
- h. 1 (satu) buah buku tabungan bank BCA no rek : 6520449734 atas nama THEOREMA HENRY KUSUMO ;
- i. 1 (satu) Kartu ATM Bank BCA dengan Nomor.kartu 6019 0026 8225 0149 milik THEOREMA HENRY KUSUMO ;
- j. 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri no rek : 108-00-2090337-4 atas nama VICTOR JOSUA ;
- k. 1 (satu) buah ATM bank Mandiri no rek : 108-00-2090337-4 atas nama VICTOR JOSUA ;
- l. 2 (dua) lembar rekening koran bank Mandiri no rek : 108-00-2090337-4 atas nama VICTOR JOSUA priode 19 Juli 2021 s/d 23 Juli 2021 dan 04 Agustus 2021 s/d 05 Agustus 2021 ;
- m. 1 (satu) lembar Bukti Transfer Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening IIN TARMINI no.rek. 1630004571538 ke rekening an. VICTOR JOSUA no.rek. 1080020903374;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 (satu) lembar Bukti Transfer Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening VENY VIONITA no.rek. 9000010796440 ke rekening an. VICTOR JOSUA no.rek. 1080020903374;
- o. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pembayaran;
- p. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja ;
- q. 1 (satu) unit laptop merk ASUS VivoBook warna hitam ;
- r. 1 (satu) unit handphone Samsung S7 edge warna gold.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dihubungkan barang bukti dan keterangan terdakwa maka didapat adanya suatu fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa sebagai Manager Marketing PT. Inti Delta Kirana mengakui telah melakukan perbuatannya membuat surat penagihan sendiri tanpa sepengetahuan PT. Inti Delta Kirana pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Grand Cilegon Residence Cluster Jasmine I No. 24 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa berawal pada sekitar bulan Januari 2021 PT. Inti Delta Kirana mendapatkan PO untuk pengiriman BBM jenis solar ke PT. Indra Jaya Abadi, terdapat 4 (empat) kali pengiriman BBM Jenis solar ke PT. Indra Jaya Abadi, dimana pada sekitar bulan Mei 2021 ada pembayaran 1 (satu) invoice, sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) Invoice ada keterlambatan pembayaran.
- Bahwa benar terdakwa pada bulan Juli 2021 terdakwa yang bekerja sebagai Manager Marketing di PT. Inti Delta Kirana, mengetahui ada salah satu perusahaan rekanan PT. Inti Delta Kirana yaitu PT. Indra Jaya Abadi yang memiliki tunggakan pembayaran pembelian BBM jenis solar dari PT. Inti Delta Kirana, kemudian terdakwa melakukan penagihan secara langsung ke PT. Indra Jaya Abadi tersebut dan bertemu dengan saksi Muhasim Bin Kartono selaku Direktur PT. Indra Jaya Abadi, saksi Irma Jumaeti Binti H. Samsuri dan saksi Veny Vionita Binti Ismed (Alm) ;
- Bahwa benar terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Grand Cilegon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Residence Cluster Jasmine I No. 24 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon, terdakwa membuat Surat Pernyataan Pembayaran tertanggal 14 Juli 2021 dengan cara terdakwa membuat filenya terlebih dahulu dengan menggunakan Laptop merk Asus Vivo Book warna hitam milik terdakwa dengan aplikasi word, dimana isi surat tersebut terdakwa ketik yang pada pokoknya berisi "Bahwa pembayaran untuk tagihan atas nama PT. Inti Delta Kirana ditransfer ke rekening Bank Mandiri, Rekening 108-00-2090337-4", sedangkan lambang perusahaan PT. Inti Delta Kirana terdakwa dapatkan dari file penawaran harga, selanjutnya terdakwa mencari contoh tanda tangan atas nama saksi Branco Rizky Sitepu selaku Direktur PT. Inti Delta Kirana, setelah mendapatkan contoh tanda tangan tersebut, Surat Pernyataan Pembayaran terdakwa print, lalu terdakwa menandatangani surat pernyataan tersebut dengan meniru tanda tangan saksi Branco Rizky Sitepu selaku Direktur PT. Inti Delta Kirana dengan menggunakan pulpen Joyko warna hitam, selanjutnya terdakwa mengirimkan Surat Pernyataan Pembayaran tersebut kepada saksi Irma dalam bentuk file Pdf melalui pesan whatsapp dari handphone terdakwa ;

- Bahwa benar terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa datang ke kantor PT. Indra Jaya Abadi dan bertemu dengan saksi Muhasim dan saksi Irma, kemudian terdakwa menyerahkan surat pernyataan Pembayaran mengatakan kepada saksi Muhasim bahwa PT. Indra Jaya Abadi mendapat somasi dan harus melakukan pembayaran, apabila tidak melakukan pembayaran maka terdakwa akan dipecat, terdakwa juga mengatakan bahwa tagihan PT. Indra Jaya Abadi telah dibayarkan (ditalangi) oleh terdakwa dan saat itu terdakwa meminta kepada saksi Muhasim untuk membayar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta urpiah),
- Bahwa pada akhirnya pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 PT. Indra Jaya Abadi melakukan pembayaran sesuai dengan surat pernyataan Pembayaran yang diserahkan oleh terdakwa yaitu dengan cara transfer ke nomor Rekening 108-00-2090337-4 Bank Mandiri atas nama Victor Josua sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian saksi Irma mengirimkan screenshot bukti transfer kepada terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 PT. Indra Jaya Abadi melakukan pembayaran dengan cara transfer ke nomor Rekening 108-00-2090337-4 Bank Mandiri atas nama Victor Josua sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 88.320.000,- (delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian saksi Irma mengirimkan screenshot bukti transfer kepada terdakwa.

- Bahwa tujuan terdakwa membuat Surat Pernyataan Pembayaran palsu tersebut adalah supaya pihak PT. Indra Jaya Abadi, yang masih memiliki tunggakan pembayaran sebanyak 3 (tiga) invoice kepada pihak PT. Inti Delta Kirana terkait pembelian BBM jenis solar, mengirimkan uang pembayarannya tersebut ke dalam nomer rekening sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Pembayaran palsu tersebut, dan bukan ke dalam rekening Bank Mandiri milik PT. Inti Delta Kirana dengan Norek : 1680001622347 sebagaimana yang tercantum dalam 3 (tiga) lembar invoice dari PT. Inti Delta Kirana kepada PT. Indra Jaya Abadi.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan alat-alat yang telah Tersangka pergunakan saat membuat Surat Pernyataan Pembayaran palsu tersebut antara lain :
 - 1 (satu) unit laptop merk ASUS VivoBook warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone Samsung S7 edge warna gold (yang tersangka pergunakan sebagai sumber internet / tethering).
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan yaitu menggunakan uang milik PT. Inti Delta Kirana tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pihak perusahaan adalah untuk kepentingan terdakwa pribadi supaya mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan benar uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) adalah sisa dari uang yang terdakwa peroleh dari PT. Indra Jaya Abadi yang seharusnya dibayarkan kepada PT. Inti Delta Kirana yang sebelumnya tersimpan dalam rekening terdakwa,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif alternatif kesatu sebagai mana diatur dan diancam dalam pasal 263 ayat (1) KUHP atau kedua pasal 263 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwa berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mengambil dakwaan penuntut umum yang sekira cocok dengan dengan fakta hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati.
3. Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang sehat akal dan pikirannya serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan terdakwa Theorema Henry Kusumo bin Bambang Sukoco dengan identitas lengkap dan ternyata sesuai dengan surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative jadi apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti maka keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini diawali dengan frase kata “dengan sengaja” yang dapat diartikan sebagai suatu kesengajaan dan apabila digabungkan unsur kedua secara keseluruhan dapat diartikan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah disengaja atau terdapat unsur kesengajaan dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja/opzet di dalam Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak memberikan pengertian tentang apa yang di maksud dengan “sengaja / opzet”, akan tetapi dalam praktek peradilan sebagaimana arrest-arrest Hoge Raad mengambil pengertian “dengan sengaja / opzet” berdasarkan pada Memorie Van Toelichting, dimana “kesengajaan / opzet” itu diartikan sebagai “willens en wetens”, Kata Willens atau menghendaki diartikan sebagai “kehendak untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu” dan Kata Wettens atau mengetahui diartikan sebagai “mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terdapat persesuaian yang membuktikan bahwa terdakwa sebagai Manager Marketing PT. Inti Delta Kirana mengakui telah melakukan perbuatannya membuat surat penagihan sendiri tanpa sepengetahuan PT. Inti Delta Kirana pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Grand Cilegon Residence Cluster Jasmine I No. 24 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut berawal pada sekitar bulan Januari 2021 PT. Inti Delta Kirana mendapatkan PO untuk pengiriman BBM jenis solar ke PT. Indra Jaya Abadi, terdapat 4 (empat) kali pengiriman BBM Jenis solar ke PT. Indra Jaya Abadi, dimana pada sekitar bulan Mei 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pembayaran 1 (satu) invoice, sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) Invoice ada keterlambatan pembayaran.

Menimbang, bahwa terdakwa pada bulan Juli 2021 mengetahui ada salah satu perusahaan rekanan PT. Inti Delta Kirana yaitu PT. Indra Jaya Abadi yang memiliki tunggakan pembayaran pembelian BBM jenis solar dari PT. Inti Delta Kirana, kemudian terdakwa melakukan penagihan secara langsung ke PT. Indra Jaya Abadi tersebut dan bertemu dengan saksi Muhasim Bin Kartono selaku Direktur PT. Indra Jaya Abadi, saksi Irma Jumaeti Binti H. Samsuri dan saksi Veny Vionita Binti Ismed (Alm) ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Grand Cilegon Residence Cluster Jasmine I No. 24 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon, terdakwa membuat Surat Pernyataan Pembayaran tertanggal 14 Juli 2021 dengan cara terdakwa membuat filenya terlebih dahulu dengan menggunakan Laptop merk Asus Vivo Book warna hitam milik terdakwa dengan aplikasi word, dimana isi surat tersebut terdakwa ketik yang pada pokoknya berisi "Bahwa pembayaran untuk tagihan atas nama PT. Inti Delta Kirana ditransfer ke rekening Bank Mandiri, Rekening 108-00-2090337-4", sedangkan lambang perusahaan PT. Inti Delta Kirana terdakwa dapatkan dari file penawaran harga, selanjutnya terdakwa mencari contoh tanda tangan atas nama saksi Branco Rizky Sitepu selaku Direktur PT. Inti Delta Kirana, setelah mendapatkan contoh tanda tangan tersebut, Surat Pernyataan Pembayaran terdakwa print, lalu terdakwa menandatangani surat pernyataan tersebut dengan meniru tanda tangan saksi Branco Rizky Sitepu selaku Direktur PT. Inti Delta Kirana dengan menggunakan pulpen Joyko warna hitam, selanjutnya terdakwa mengirimkan Surat Pernyataan Pembayaran tersebut kepada saksi Irma dalam bentuk file Pdf melalui pesan whatsapp dari handphone terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa datang ke kantor PT. Indra Jaya Abadi dan bertemu dengan saksi Muhasim dan saksi Irma, kemudian terdakwa menyerahkan surat pernyataan pembayaran yang dibuat sendiri dengan mengatakan kepada saksi Muhasim bahwa PT. Indra Jaya Abadi mendapat somasi dan harus melakukan pembayaran, apabila tidak melakukan pembayaran maka terdakwa akan dipecat, terdakwa juga mengatakan bahwa tagihan PT. Indra Jaya Abadi telah dibayarkan (ditalangi) oleh terdakwa dan saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa meminta kepada saksi Muhasim untuk membayar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),

Menimbang, bahwa pada akhirnya pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 PT. Indra Jaya Abadi melakukan pembayaran sesuai dengan surat pernyataan Pembayaran yang diserahkan oleh terdakwa yaitu dengan cara transfer ke nomor Rekening 108-00-2090337-4 Bank Mandiri atas nama Victor Josua sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian saksi Irma mengirimkan screenshot bukti transfer kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 PT. Indra Jaya Abadi melakukan pembayaran dengan cara transfer ke nomor Rekening 108-00-2090337-4 Bank Mandiri atas nama Victor Josua sebesar Rp. 88.320.000,- (delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian saksi Irma mengirimkan screenshot bukti transfer kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa membuat Surat Pernyataan Pembayaran palsu tersebut adalah supaya pihak PT. Indra Jaya Abadi, yang masih memiliki tunggakan pembayaran sebanyak 3 (tiga) invoice kepada pihak PT. Inti Delta Kirana terkait pembelian BBM jenis solar, mengirimkan uang pembayarannya tersebut ke dalam nomer rekening sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Pembayaran yang dibuat sendiri oleh terdakwa tersebut, dan bukan ke dalam rekening Bank Mandiri milik PT. Inti Delta Kirana dengan Norek : 1680001622347 sebagaimana yang tercantum dalam 3 (tiga) lembar invoice dari PT. Inti Delta Kirana kepada PT. Indra Jaya Abadi.

Menimbang, bahwa terdakwa alat-alat yang telah Tersangka pergunakan saat membuat Surat Pernyataan Pembayaran palsu tersebut antara lain :

- 1 (satu) unit laptop merk ASUS VivoBook warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone Samsung S7 edge warna gold (yang tersangka pergunakan sebagai sumber internet / tethering).

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yaitu menggunakan uang milik PT. Inti Delta Kirana tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pihak perusahaan adalah untuk kepentingan terdakwa pribadi supaya mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) adalah sisa dari uang yang terdakwa peroleh dari PT. Indra Jaya Abadi yang seharusnya dibayarkan kepada PT. Inti Delta Kirana yang sebelumnya tersimpan dalam rekening terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas ternyata terdakwa dengan sengaja telah melakukan memalsukan surat-surat dan menggunakannya seolah-olah asli yangmana surat-surat yang dibuat oleh terdakwa tersebut untuk kepentingan penagihan pembayaran dengan demikian terpenuhi unsur ke-2 ini.

3. Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, terdakwa pada bulan Juli 2021 terdakwa yang bekerja sebagai Manager Marketing di PT. Inti Delta Kirana, mengetahui ada salah satu perusahaan rekanan PT. Inti Delta Kirana yaitu PT. Indra Jaya Abadi yang memiliki tunggakan pembayaran pembelian BBM jenis solar dari PT. Inti Delta Kirana, kemudian terdakwa melakukan penagihan secara langsung ke PT. Indra Jaya Abadi tersebut dan bertemu dengan saksi Muhasim Bin Kartono selaku Direktur PT. Indra Jaya Abadi, saksi Irma Jumaeti Binti H. Samsuri dan saksi Veny Vionita Binti Ismed (Alm) ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 PT. Indra Jaya Abadi melakukan pembayaran sesuai dengan surat pernyataan Pembayaran yang diserahkan oleh terdakwa yaitu dengan cara transfer ke nomor Rekening 108-00-2090337-4 Bank Mandiri atas nama Victor Josua sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian saksi Irma mengirimkan screenshot bukti transfer kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 PT. Indra Jaya Abadi melakukan pembayaran dengan cara transfer ke nomor Rekening 108-00-2090337-4 Bank Mandiri atas nama Victor Josua sebesar Rp. 88.320.000,- (delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian saksi Irma mengirimkan screenshot bukti transfer kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa membuat Surat Pernyataan Pembayaran palsu tersebut adalah supaya pihak PT. Indra Jaya Abadi, yang masih memiliki tunggakan pembayaran sebanyak 3 (tiga) invoice kepada pihak PT. Inti Delta Kirana terkait pembelian BBM jenis solar, mengirimkan uang pembayarannya tersebut ke dalam nomer rekening sebagaimana tercantum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Pernyataan Pembayaran yang dibuat sendiri oleh terdakwa tersebut, dan bukan ke dalam rekening Bank Mandiri milik PT. Inti Delta Kirana dengan Norek : 1680001622347 sebagaimana yang tercantum dalam 3 (tiga) lembar invoice dari PT. Inti Delta Kirana kepada PT. Indra Jaya Abadi.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa ini PT. Inti Delta Kirana menderita kerugian Rp. 80.320.000,- (delapan puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dari pembayaran dari PT. Indra Jaya Abadi yang seharusnya masuk ke rekening PT. Inti Delta Kirana maka terpenuhilah unsur ketiga ini.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggunaan surat palsu.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- a. 1 (satu) lembar slip gaji Theo bulan Juli 2021 yang dikeluarkan oleh PT. INTI DELTA KIRANA ;
- b. 3 (tiga) lembar Delivery Order (DO) yang dikeluarkan oleh PT. Inti Delta Kirana kepada PT. Indra Jaya Abadi perihal pengiriman BBM Solar ;
- c. 3 (tiga) lembar Purchase Order (PO) yang dikeluarkan oleh PT. Indra Jaya Abadi kepada PT. Inti Delta Kirana perihal Repeat Order BBM Solar ;
- d. 3 (tiga) lembar Invoice yang dikeluarkan oleh PT. Inti Delta Kirana kepada PT. Indra Jaya Abadi perihal pembayaran BBM Solar ;
- e. uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah),

barang bukti tersebut disita dan milik PT. Inti Delta Kirana maka akan dikembalikan kepada PT. Inti Delta Kirana melalui saksi Branco Rizky Sitepu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. 1 (satu) lembar laporan piutang usaha PT. Indra Jaya Abadi periode 1 Oktober 2021

g. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri No.rek. 1630001918807 PT. Indra Jaya Abadi,

barang bukti disita dan menjadi milik dari PT. Indra Jaya Abadi maka akan dikembalikan kepada PT. Indra Jaya Abadi melalui saksi Irma Jumaeti Binti H. Samsuri ;

h. 1 (satu) buah buku tabungan bank BCA no rek : 6520449734 atas nama Theorema Henry Kusumo;

i. 1 (satu) Kartu ATM Bank BCA dengan Nomor.kartu 6019 0026 8225 0149 milik Theorema Henry Kusumo,

barang bukti merupakan milik terdakwa bukan alat untuk kejahatan maka akan dikembalikan kepada terdakwa melalui saksi Tiara Septinia Binti Rusmano ;

j. 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri no rek : 108-00-2090337-4 atas nama VICTOR JOSUA ;

k. 1 (satu) buah ATM bank Mandiri no rek : 108-00-2090337-4 atas nama VICTOR JOSUA ;

l. 2 (dua) lembar rekening koran bank Mandiri no rek : 108-00-2090337-4 atas nama VICTOR JOSUA priode 19 Juli 2021 s/d 23 Juli 2021 dan 04 Agustus 2021 s/d 05 Agustus 2021,

barang bukti merupakan alat kejahatan namun tanpa sepengetahuan pemiliknya penggunaannya maka akan dikembalikan kepada saksi Victor Josua ;

m.1 (satu) lembar Bukti Transfer Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening IIN TARMINI no.rek. 1630004571538 ke rekening an. VICTOR JOSUA no.rek. 1080020903374;

n. 1 (satu) lembar bukti transfer Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening Veny Vionita no.rek. 9000010796440 ke rekening an. Victor Josua no.rek. 1080020903374;

o. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pembayaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



p. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja,

barang bukti merupakan bukti pembayaran tagihan namun masih diperlukan maka tetap terlampir dalam berkas perkara ;

q. 1 (satu) unit laptop merk Asus VivoBook warna hitam ;

r. 1 (satu) unit handphone Samsung S7 edge warna gold,

barang bukti merupakan alat untuk kejahatan maka harus dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya maka layak dan pantas untuk dijatuhi pidana sesuai kesalahannya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

keadaan yang memberatkan:

-Perbuatan terdakwa telah merugikan pihak lain

keadaan yang meringankan

- Terdakwa berterus terang / kooperatif selama persidangan, mengakui perbuatannya dan menyatakan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Theorema Henry Kusumo bin Bambang Sukoco telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memakai surat palsu yang pemakaian tersebut menimbulkan kerugian.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Theorema Henry Kusumo bin Bambang Sukoco dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan.



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tanahan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) lembar slip gaji Theo bulan Juli 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Inti Delta Kirana ;

b. 3 (tiga) lembar Delivery Order (DO) yang dikeluarkan oleh PT. Inti Delta Kirana kepada PT. Indra Jaya Abadi perihal pengiriman BBM Solar ;

c. 3 (tiga) lembar Purchase Order (PO) yang dikeluarkan oleh PT. Indra Jaya Abadi kepada PT. Inti Delta Kirana perihal Repeat Order BBM Solar;

d. 3 (tiga) lembar Invoice yang dikeluarkan oleh PT. Inti Delta Kirana kepada PT. Indra Jaya Abadi perihal pembayaran BBM Solar ;

e. uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah),

Dikembalikan kepada PT. Inti Delta Kirana melalui saksi Branco Rizky Sitepu ;

f. 1 (satu) lembar laporan piutang usaha PT. Indra Jaya Abadi periode 1 Oktober 2021 ;

g. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri No.rek. 1630001918807 An. Indra Jaya Abadi,

Dikembalikan kepada PT. Indra Jaya Abadi melalui saksi Irma Jumaeti binti H. Samsuri ;

h. 1 (satu) buah buku tabungan bank BCA no rek : 6520449734 atas nama Theorema Henry Kusumo;

i. 1 (satu) Kartu ATM Bank BCA dengan Nomor.kartu 6019 0026 8225 0149 milik Theorema Henry Kusum o,

Dikembalikan kepada terdakwa melalui saksi Tiara Septinia Binti Rusmano ;

j. 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri no rek : 108-00-2090337-4 atas nama Victor Josua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. 1 (satu) buah ATM bank Mandiri no rek : 108-00-2090337-4 atas nama Victor Josua ;

l. 2 (dua) lembar rekening koran bank Mandiri no rek : 108-00-2090337-4 atas nama Victor Josua priode 19 Juli 2021 s/d 23 Juli 2021 dan 04 Agustus 2021 s/d 05 Agustus 2021,

Dikembalikan kepada saksi Victor Josua ;

m. 1 (satu) lembar Bukti Transfer Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening Tarmini no.rek. 1630004571538 ke rekening an. Victor Josua no.rek. 1080020903374;

n. 1 (satu) lembar Bukti Transfer Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening Veny Vionita no.rek. 9000010796440 ke rekening an. Victor Josua no.rek. 1080020903374;

o. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pembayaran;

p. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja,

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara ;

q. 1 (satu) unit laptop merk Asus Vivo Book warna hitam ;

r. 1 (satu) unit handphone Samsung S7 edge warna gold,

Dirampas untuk dimunahkan.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 oleh kami, Slamet Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Atep Sopandi, S.H., M.H. , Rikatama Budiyantie, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Radita Phitaloka Sutedja, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Wandy Batubara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Atep Sopandi, S.H., M.H.

Slamet Widodo, S.H., M.H.

Rikatama Budiyantje, S.H.

Panitera Pengganti,

Radita Phitaloka Sutedja, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)